

▼ Bitte senden an:

Stadt Leipzig
Ordnungsamt
Ausländerbehörde
Herr Riemer
04092 Leipzig



Eingangsvermerk

Äußerung zur Anhörung vom 22.01.2026
Antrag auf Aufenthaltstitel

Aktenzeichen:	32.71/33.60.01/Rju/343056
Name:	dos Santos Pereira
Vorname:	Natália

Bitte nutzen Sie dieses Antwortformular, wenn Sie sich zur Anhörung äußern und ggf. noch Unterlagen einreichen möchten. Bitte reichen Sie die Unterlagen in **Kopie** ein, außer es wird das Original verlangt.

Sie können die Unterlagen, unter Verwendung dieses Formulars, auch in den Briefkasten der Ausländerbehörde im Technischen Rathaus (Prager Straße 128, Haus B, 04317 Leipzig) einwerfen.

Der Fristenbriefkasten befindet sich am Neuen Rathaus (Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig).

Bitte legen Sie dieses Formular auch Ihrer Antwort bei, wenn Sie ein eigenes Schreiben zur Äußerung nutzen oder eine bevollmächtigte Person für Sie per Post antwortet.

Mitteilung an die Ausländerbehörde

Fortführung ggf. auf extra Seite.



Stadt Leipzig

Der Oberbürgermeister

Stadt Leipzig • Amt 32.7 • 04092 Leipzig

Frau
Natália dos Santos Pereira
Slevogtstraße 19 //
04159 Leipzig

Ordnungsamt

Ausländerbehörde
Prager Straße 128
04317 Leipzig
Bearbeiter/-in:
Herr Riemer
Tel.: 0341 123 3289
Fax: 0341 123 3315
E-Mail: Julius.Rierner@leipzig.de



Ihre Zeichen/Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen
32.71/33.60.01/Rju/OM 343056

Datum
22.01.2026

Durchführung des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG)

Anhörung nach § 28 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)

Ihr Antrag auf einen Aufenthaltstitel vom 19.01.2026

Sehr geehrte Frau dos Santos Pereira,

es ist beabsichtigt, Ihren o. g. Antrag abzulehnen und Sie zur Ausreise aus dem Bundesgebiet aufzufordern.

Sie wurden am 29.09.1985 in Belo Horizonte geboren und besitzen die Staatsangehörigkeit von Brasilien. Am 19.11.2025 reisten Sie in die Bundesrepublik Deutschland ein. Per OZG-Antrag stellten Sie am 19.01.2026 einen Antrag auf einen Aufenthaltstitel aus familiären Gründen, da Sie einen deutschen Ehegatten und 2 deutsche Kinder besitzen.

Nach § 27 Abs. 1 AufenthG wird eine Aufenthaltserlaubnis zur Herstellung und Wahrung der familiären Lebensgemeinschaft im Bundesgebiet für ausländische Familienangehörige (Familiennachzug) zum Schutz der Ehe und Familie gemäß Art. 6 Grundgesetz erteilt oder verlängert. Gemäß § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 AufenthG ist die Aufenthaltserlaubnis einem ausländischen Ehegatten eines Deutschen zu erteilen, wenn der Deutsche seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet hat. Gemäß § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 AufenthG ist die Aufenthaltserlaubnis einem ausländischen erziehungsberechtigten Elternteil eines Deutschen zu erteilen, wenn der Deutsche seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet hat.

Die Erteilung eines Aufenthaltstitels setzt in der Regel voraus, dass der Ausländer mit einem erforderlichen Visum eingereist ist und die für die Erteilung maßgeblichen Angaben bereits im Visumsantrag gemacht hat (§ 5 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 und 2 AufenthG). Hiervon kann abgesehen werden, wenn die Voraussetzungen eines Anspruchs auf Erteilung erfüllt sind oder es auf Grund besonderer Umstände des Einzelfalls nicht zumutbar ist, das Visumverfahren nachzuholen. Ein strikter Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis würde nur vorliegen, insofern alle zwingenden und regelhaften Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt wären. Dazu zählt unter anderem auch die Sicherung des Lebensunterhaltes gem. § 5 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG.

Von dieser ist nicht im Rahmen eines gebundenen Anspruchs abzusehen, sondern lediglich im Rahmen einer Sollvorschrift. Daher liegt bei Nichterfüllung der Lebensunterhaltssicherung kein strikter Rechtsanspruch vor.

Neues Rathaus
Martin-Luther-Ring 4 – 6
04109 Leipzig
Internet: www.leipzig.de
Bürgertel.: 0341 123-0

De-Mail: info@leipzig.de-mail.de

Brasilianische Staatsangehörige benötigen für die Einreise nach Deutschland grundsätzlich kein Visum. Dies gilt allerdings nur für touristische oder kurzfristige Aufenthalte bis zu 90 Tage. Da Sie einen langfristigen Aufenthalt in Deutschland anstreben, gilt diese Befreiung der Visumpflicht für Sie nicht.

Am 22.01.2026 wurden Sie aufgefordert, Nachweise zur Sicherung des Lebensunterhaltes einzureichen. Dies erfüllten Sie am selbigen Tage. Nachweislich des eingereichten Mietvertrages i.V.m. dem Arbeitsvertrag sowie der Gehaltsabrechnung Ihres Ehemannes besteht ein Fehlbetrag. Somit ist der Tatbestand der Sicherung des Lebensunterhaltes nicht erfüllt. Auf die Sicherung des Lebensunterhaltes kann folglich, aufgrund fehlenden strikten Rechtsanspruches, nicht abgesehen werden.

Besondere Umstände, die ein Absehen vom erforderlichen Visum i. S. d. § 5 Abs. 2 S. 2 AufenthG ermöglichen könnten und einer nachträglichen Visumnachholung i.S.d. § 5 Abs. 2 S. 2 AufenthG entgegenstehen würden, bestehen nach Aktenlage nicht. Dabei wurde berücksichtigt, dass die Nachholung des Visumsverfahrens stets mit Unannehmlichkeiten verbunden ist. Entstehende Reisekosten oder Gebühren für das Visa-Verfahren fallen gegenüber dem öffentlichen Interesse nicht ins Gewicht.

Folglich ist es zumutbar und verhältnismäßig ein Visum nachzuholen.

§ 5 Abs. 2 Satz 2 AufenthG findet hier keine Anwendung.

Über die im Aufenthaltsgesetz geregelten Fälle hinaus kann ein Ausländer einen Aufenthaltstitel im Bundesgebiet einholen oder verlängern lassen, wenn er unter einen der Ausnahmeregelungen des § 39 AufenthV fällt. Eine Ausnahmeregelung nach dieser Rechtsnorm kommt nicht in Betracht.

Insofern ist die Regelerteilungsvoraussetzung aus § 5 Abs. 2 AufenthG maßgeblich für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AufenthG.

Vor Einholung eines Visums der Kat. D zur Familienzusammenführung kann Ihnen keine Aufenthaltserlaubnis nach § 28 Abs. 1 AufenthG erteilt werden.

Es kann Ihnen hilfsweise auch keine andere Aufenthaltserlaubnis erteilt werden.

Im Ergebnis sind die Voraussetzungen für die Erteilung der von Ihnen beantragten Aufenthaltserlaubnis nicht erfüllt. Ihr Antrag auf Aufenthaltserlaubnis vom 19.01.2026 ist daher abzulehnen.

Gemäß § 28 Absatz 1 VwVfG erhalten Sie Gelegenheit, sich zu den für die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern. Wir weisen darauf hin, dass es Ihnen nach § 82 Absatz 1 AufenthG obliegt, Ihre Belange und für Sie günstigen Umstände, soweit diese nicht offenkundig oder bekannt sind, unter Angabe nachprüfbarer Umstände unverzüglich geltend zu machen und alle erforderlichen Nachweise, die Sie erbringen können, sofort beizubringen.

Sie erhalten die Möglichkeit, solche Nachweise **bis zum 12.02.2026** beizubringen und mögliche Einwände und Bedenken bis zu diesem Zeitpunkt mitzuteilen. Äußerungen nach Ablauf dieser Frist können nach § 82 Absatz 1 AufenthG unberücksichtigt bleiben und es wird nach Aktenlage entschieden.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

Anlage
Antwortformular

Rierner

Sachbearbeiter

Dieses Schreiben ist auch ohne Unterschrift gültig.